رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٠٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٠هـ

الموضوعات

غرامات - زراعة ومياه - مراعي وغابات - نهل بطحاء دون ترخيص - عدم أخذ تعهد للحضور إلى التحقيق - الإخلال بضمانة التحقيق - عيب الشكل - رفض المخالف التوقيع على محضر الضبط - انتفاء البينة - انتفاء العلم بمضمون المحضر.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقيامه بنهل بطحاء دون ترخيص - تضمن النظام أخذ تعهد على المخالف للحضور إلى الإدارة المختصة خلال خمسة عشر يوماً، وإذ لم يحضر المخالف خلال تلك المدة فعلى اللجنة المختصة بنظر المخالفات دراسة المخالفة وإصدار القرار اللازم بشأنها - الغرض من إجراء أخذ التعهد على المخالف بالحضور إلى الإدارة المختصة هو التحقيق مع المخالف - الثابت نفي المدعي أخذ التعهد عليه بالحضور، وعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت أخذ التعهد على المدعي بالحضور؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى مشوباً بعيب الشكل - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن المدعي رفض التوقيع على محضر الضبط، وأنه لم يمتنع عن إعطاء المعلومات اللازمة لتحرير المحضر مما يعني علمه بما ورد فيه من لزوم الحضور؛ إذ

أن إعطاء المعلومات من قبل المدعي لا يعني علمه بما ورد في المحضر، كما أن المحضر لم يتضمن إثبات واقعة رفض التوقيع عليه - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١٧، ١٩) من نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ.
- المادة (٨) من إجراءات ضبط مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٨٩٩١٤) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٨هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-، وذلك بما أورده المدعي في صحيفة دعواه المقدمة إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤هـ، وبما سمع من وكيله على النحو المدون في محاضر جلساتها بأنه يطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ، المتضمن تغريم المدعي بغرامة قدرها (٤,٠٠٠) ريال وذلك لقيامه بنهل البطحاء بدون ترخيص. وذكر وكيل المدعي بأن موكله تبلغ بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ، وأضاف بأن المخالفة غير صحيحة، وأن مراقب المدعى عليها حضر إلى ابنه أثناء تعطل معداته المحملة بالبطحاء والتي كانت قادمةً من موقعهم في هدبه -المرخص

لهم بنهل الرمال فيه- متوجهةً إلى مدينة حائل، وأُفهم بأنه حصل عطل بالمعدات، إلا أنه تفاجأ بعد ذلك بإيقاع الغرامة عليه. وذكر بأن مما يدلّ على عدم صحة محضر ضبط المخالفة الخطأ في تحديد مكان ضبط المخالفة، إذ دون في المحضر أن المكان قرية مريفق، ووضعت إحداثية تخص قرية الغار، والتي تبعد عن قرية مريفق قرابة (٢٠) كم، بينما الصحيح أن الموقع كان بجانب المنهل المرخص لهم فيه في قرية هدبه. وأضاف بأن معلومات المعدة المذكورة في محضر ضبط المخالفة لا تعود لابن المدعي، بل هي عائدة له، وكان ابن المدعي يقوم بإصلاح العطل فقط. كما ذكر في المحضر بأن نوع المعدة قلاب، ومن المعلوم أن القلاب ليس وسيلة نهل، بل وسيلة نقل. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً ملخصها أن المخالفة ثابتة في حق المدعي؛ استناداً للمادة (١٢) والمادة (١٣) من نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ، واستناداً إلى محضر ضبط المخالفة المعد من قبل مراقب المراعي والغابات المتضمن قيام المدعي بنهل البطحاء بتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ. وأضاف بأن قرار اللجنة موافق للنظام؛ استناداً إلى المادة رقم (١٥) من نظام المراعي والغابات آنف الذكر، وانتهى في مذكرته إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبسؤال ممثل المدعى عليها: هل تم أخذ تعهد على المدعي وقت ضبط المخالفة بمراجعة المدعى عليها خلال (١٥) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة؟ أجاب بأنه تم إبلاغ المخالف بمراجعة المدعى عليها وهو مدون بالمحضر إلا أن المدعي رفض التوقيع. وبسؤاله هل دُوّن رفض التوقيع بمحضر الضبط؟ أجاب بالنفي. وبسؤاله عن

إجراءات ضبط المخالفات السارية وقت ضبط المخالفة؟ أجاب بمذكرة في خدمة تبادل المذكرات بأنها الصادرة بقرار وزير الداخلية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٨هـ. وأضاف بأن المدعي لم يمتنع عن إعطاء معلوماته لغرض تحرير محضر الضبط؛ وعليه فإن القرار صدر لإنفاذ صحيح النظام، وأكد على طلبه الحكم برفض الدعوى. وبسؤاله عن الغرض من مراجعة المخالف للجهة المدعى عليها خلال (١٥) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة؟ أجاب بأنه لغرض التحقيق معه. وباطلاع وكيل المدعي على مذكرة ممثل المدعى عليها، أرفق مذكرة رد عن طريق خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أنه لا صحة لما ذكره ممثل المدعى عليها جملةً وتفصيلاً، وأن المعلومات التي أخذت من موكله لم تدون على لسانه. وبسؤال وكيل المدعي هل تم إبلاغ موكله بالحضور للمدعى عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ضبط المخالفة وأخذ التعهد عليه بذلك؟ أجاب بالنفي. وبسؤاله: هل رفض موكله التوقيع على محضر الضبط؟ أجاب بالنفي. ومن ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ المتضمن تغريم المدعي بغرامة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال؛ فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم مختصة ولائياً بنظر هذه

الدعوى استناداً إلى المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فبما أن القرار محل الدعوى صدر بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ، وعلم به المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ، ثم تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤هـ؛ عليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً؛ لإقامتها خلال المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ، والتي تنص على ما يلي: "يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار". وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن رقابة المحاكم الإدارية على القرارات ترتكز على فحص مشروعيتها والتأكد من صحتها في ضوء ما تمليه قواعد الشرع والنظام، وبما أن المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ، وبما أن المادة السابعة عشرة من نظام المراعي والغابات المذكور آنفاً نصت على ما يلي: "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة"، وبما أن المادة الثامنة من إجراءات ضبط المخالفات الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٨٩٩١٤) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٨هـ نصت على ما يلي: "تقوم الجهة التي تتولى

ضبط المخالفة بما يلي: ١-أخذ التعهد عليه بالحضور إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو مديرية الزراعة بالمحافظة أو أحد فروعها خلال (١٥) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة. ٤-في حالة عدم حضور المخالف في المدة المحددة فعلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات دراستها وإصدار القرار اللازم بشأنها"، وبما أن المنظم رتَّب إجراءً على عدم حضور المخالف بعد أخذ التعهد عليه لمقر المدعى عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، وهو إحالة المخالفة للجنة المختصة بنظر المخالفات لدراستها وإصدار القرار اللازم بشأنها؛ مما يعني أن أخذ التعهد إجراء جوهري يؤثر في سلامة القرار عند الإخلال به، خاصةً مع استصحاب الغرض من هذا الإجراء، وهو التحقيق مع المخالف وفقاً لما ذكره ممثل المدعى عليها. وبما أن التحقيق مع المخالف والتأكد من مخالفته ومواجهته بها وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه يعد من الضمانات المهمة والضرورية وذلك لأن القرار هو أخطر وسائل جهة الإدارة في أدائها لدورها المنوط بها، فإذا همت بإصداره فلا بد لها من مراعاة الضمانات لصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وحتى تكون بمنأى بنفسها وبعيدة عن كل ما من شأنه التأثير على صحة وسلامة القرار الإداري والوصول إلى الحقيقة دون أدنى شائبة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم للدائرة ما يثبت أخذ التعهد على المدعي بالحضور لمقرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، وبما أن وكيل المدعي ينفي أخذ التعهد على موكله أو علمه بالحضور لمقر المدعى عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ضبط المخالفة؛ مما يعني أن القرار محل الطعن

شابه عيبٌ في شكله، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بإلغائه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المدعي رفض التوقيع على المحضر إلا أنه لم يمتنع عن إعطاء المعلومات اللازمة لتحرير المحضر مما يعني علمه بما ورد فيه؛ إذ أن إعطاء المعلومات من قبل المدعي -على فرض ثبوته- لا يعني علم المدعي بما جاء في المحضر من لزوم حضوره لمقر المدعى عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، كما أن المحضر لم يتضمن إثبات واقعة الرفض التي يدعي بها ممثل المدعى عليها، والتي نفاها وكيل المدعي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ المتضمن تغريم (...) بغرامة قدرها (٤,٠٠٠) ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.